

כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני

אנו הח"מ:

שם ומשפחה	מספר ת"ז	טלפון

כולנו ביחד וכל אחד לחוד ; מסמיכים את :

שם החברה :	מספר ח"פ :
שם ומשפחה :	מספר ת"ז :
שם ומשפחה :	מספר ת"ז :

כולם יחד וכל אחד לחוד, שיקראו להלן: "המוסמכים";

לפעול בשמנו מטעמנו ובמקומנו בכל הקשור עם הליך הבקשה לקבלת הלוואה משכנתה מבנק הפועלים בע"מ, בין אם הלוואה חדשה ובין אם הלוואה המיועדת לסילוק הלוואה משכנתה קיימת (להלן בהתאמה: "בקשת ההלוואה" ו- "ההלוואה") ובכלל זה:

1. לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן לצורך קבלת ההלוואה.
2. לפנות אל נציג הבנק, להופיע בפניו, להיפגש עמו ולדון בתנאי ההלוואה השונים, לרבות, בין היתר, גובה הריבית, סוגי ההלוואה, תקופתה וכו'.
3. לקבל מכל מקור שהוא, כולל מהבנק בו מוגשת בקשת ההלוואה, וכן מכל חברה או מעביד, כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, ואשר ייראה למוסמכים על ידינו כדרוש לדיון בבקשת ההלוואה ו/או דרוש כדי לאמת את הפרטים בבקשת ההלוואה, וכן להסמך את הבנק לקבל מידע זה, ולוותר לצורך כך, על סודיות המידע.
4. הננו מוותרים על זכויותינו לסודיות ביחס למידע המפורט לעיל, על-פי כל הסכם, נוהג בנקאי ו/או דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ו/או כל חוק אחר. לקבל, לעיין ולצלם את כל המסמכים הדרושים מגופים שונים, לרבות, בין היתר, אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשם אישור בקשת ההלוואה ולשם ביצועה, לרבות מסמכים שקבלתם מחויבת בעמלה/תשלום.
5. להגיש בשמנו ולחתום במקומנו על טופס בקשה לקבלת ההלוואה, להגיש בשמנו את כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור עקרוני מהבנק לבקשת ההלוואה.
6. לחתום בשמנו ולקבל במקומנו את ההודעה על האישור העקרוני שניתן לבקשת ההלוואה, המפרט את כל תנאי ההלוואה, ובין היתר את שיעורי הריבית ומועד שמירתה או, לחלופין, את ההודעה על דחיית בקשת ההלוואה.
7. ככל שבקשתנו תאושר, לקבל בשמנו ובמקומנו את מסמך האישור העקרוני לבקשת ההלוואה ומסמכים נוספים הקשורים בקבלת ההלוואה. מסירת האישור העקרוני והמסמכים לידי מי מהמוסמכים תחשב כמסירתו לידינו. המסמכים יימסרו למי מהמוסמכים באופן ידני ו/או באופן מקוון/ דיגיטלי. ידוע לנו כי משלוח מיילים מועברים באמצעות ספק הרשת הנותן את שירות המשלוח ואנו מסכימים לכך.

8. אנו מאשרים למוסמכים מטעמנו להגיש בקשה לאישור עקרוני אל הבנק גם בפלטפורמות שאינן של הבנק, היושבות בענן בישראל או בחו"ל דרכן תועבר הבקשה אל הבנק, וידוע לנו כי המידע ישמר בפלטפורמות אלה. ככל שאיננו מסכימים אנו ננחה את המוסמך מטעמנו להגיש את הבקשה באמצעות אתר הבנק או בדרך אחרת שהבנק יאשר ואינה כרוכה בשימוש במערכות צד ג'.

9. מידע בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו-2016 (להלן: "**חוק נתוני אשראי**") – אנו מאשרים, בכפוף להוראות חקיקת נתוני אשראי:

א. כי המוסמך מטעמנו לקבל בשמנו ובמקומנו "הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי" בהתאם לחוק נתוני אשראי, אשר באמצעותה הבנק יוכל לדעת האם קיימים נתונים שיכולים להעיד על כך שהלקוח לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו. מסירת הודעת חיווי למוסמך כמוה כמסירתה לנו.

ב. מקום בו הבנק יבקש לקבל דו"ח אשראי מלשכת אשראי, אנו מסכימים כי מי מהמוסמכים מטעמנו (כהגדרתם לעיל) יחתום בשמנו ובמקומנו על טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי, לצורך כך שהבנק יקבל דו"ח אשראי ישירות מלשכת האשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי לגבי כל אחד מהלווים, וזאת כדי לוודא כי הדו"ח אינו כולל מידע ו/או נתונים המטילים ספק בדבר יכולתנו לעמוד בהחזרי ההלוואה, ו/או שאינו תואם את הנתונים שימסרו לבנק על-ידינו ו/או על-ידי המוסמכים מטעמנו.

10. אנו מצהירים כי איננו בגדר "לקוחות מוגבלים" ואין לנו "חשבון מוגבל" כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי ה'תשמ"א-1981 ומסמיכים את המוסמכים להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

11. אנו מצהירים כי לא הוטלו עיקולים כלשהם על הנכס המוצע כשעבוד להבטחת הלוואת המשכנתא ו/או על כספים ו/או על נכסים אחרים שלנו ומסמיכים את המוסמכים להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

12. המוסמכים יהיו רשאים, להצהיר בשמנו כלפי הבנק, בין היתר, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי אם תאושר בקשת ההלוואה, במלואה או בחלקה:

- קבלת ההלוואה מותנית באישור הבנק ובהתאם לנהליו וכל דין.
- אישור ההלוואה לא ישמש אלא הבעת נכונות עקרונית, והוא לא יטיל על הבנק כל התחייבות ו/או אחריות כלשהן למתן ההלוואה, ורק האמור בהסכם הלוואה חתום בינינו לבין הבנק יחייב את הבנק.
- הבנק יהיה רשאי, בין השאר, לשנות את שיעור הריבית ו/או שיעור התוספת/הפחתה לבסיס הריבית ו/או כל תנאים אחרים שיאושרו, וזאת מתום תוקף האישור בהתאם לנקוב בו.
- אישור ההלוואה מותנה בכך כי כל הפרטים שיימסרו לבנק על ידינו, בין ישירות על ידינו ובין באמצעות המוסמכים, הם נכונים וכל מסמך שהוגש לבנק כאמור הינו אמיתי, שלם ובר-תוקף.
- ההתקשרות בעסקת ההלוואה מותנית במילוי כל התנאים והדרישות המצוינים במסמכי הבנק, שנמסר/יימסר לידינו ו/או לידי המוסמכים, וכן אלה שיפורטו באישור בקשת ההלוואה שנקבל או יקבלו המוסמכים, וכן בהנחיות הגורם המאשר בבנק שיאשר את בקשת ההלוואה.
- ההתקשרות בעסקת ההלוואה מותנית בתשלום כל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע ההלוואה.

13. אנו מסכימים למסירת המידע אל הבנק וכי המידע שאנו ו/או המוסמכים, ימסרו לבנק לגבינו במסגרת בקשת ההלוואה ייאגר במאגרי המידע של הבנק, ידוע לנו כי איננו חייבים לתת הסכמתנו זו לפי חוק והיא תלויה ברצוננו החופשי אך ללא כן הבנק לא יוכל להעניק לנו את השירות המבוקש.

14. אנו מאשרים כי המוסמכים **אינם** פועלים מטעם הבנק, וכי הבנק אינו אחראי לפעולותיו/הם.

ולראיה באנו על החתום ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנת _____

שם ומשפחה	חתימה	שם ומשפחה	חתימה
_____	_____	_____	_____

אימות חתימה ע"י יועץ המשכנתאות החיצוני:

אני מאשר/ת בזאת את חתימת הלקוחות שפרטיהם להלן, כי כתב ההרשאה הנ"ל שנמסר לי בתוקף ולא בוטל וכי כל פעולה שלי מולכם נעשית מכוח כתב הרשאה תקף זה. כמו כן, אני מאשר/ת כי בשירותי כיועץ משכנתאות מכוח כתב הרשאה זה, אני מקיים/ת את הוראות הגנת הפרטיות, אבטחת המידע וסודיות המידע לרבות על פי כל דין ובכלל זאת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, וזאת לגבי כל מידע שנמסר לי בקשר לכך מהלקוחות אל הבנק ומהבנק עבור הלקוחות.

שם פרטי ומשפחה	ת"ז	שם פרטי ומשפחה	ת"ז
_____	_____	_____	_____
תאריך	שם יועץ המשכנתאות החיצוני	חותמת/חתימה	
_____	_____	_____	

אימות חתימה ואישור ע"י עורך-דין/נוטריון:

אני מאשר/ת בזאת את חתימת הלקוחות על כתב הרשאה זה. כמו כן אני מצהיר/ה בזאת כי זיהיתי את הלקוחות ווידאתי עימם כי ייפו את כוחם של המוסמכים שפרטיהם לעיל לתת לבנק הפועלים בע"מ, בשמם ובמקומם, הסכמה לקבל דוח אשראי לגביהם מלשכת האשראי. בנוסף, אני מצהיר/ה כי הבהרתי ללקוחות את המטרות שלשמן נועד דוח זה.

פרטי הלקוחות:

שם פרטי ומשפחה	ת"ז	שם פרטי ומשפחה	ת"ז	תאריך
_____	_____	_____	_____	_____

פרטי עוה"ד/נוטריון:

שם פרטי ומשפחה: _____
 מספר זהות: _____ מספר רישיון: _____
 חתימה וחותמת: _____